

Nr. 90 Ressortbesprechung im Reichswirtschaftsministerium vom 6. Februar 1935, vormittags

R 2501/6511, Bl. 184–190 Niederschrift durch RBkR Eicke, Durchschlag¹

Anwesend: MD Heintze (Vorsitz); RBkD Nordhoff; MDgt. Steffens; MR Bayrhoffer, Sperl; ORR Prause; RR Fuchs.

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichswirtschaftsministerium

[LOCKERUNG DES KOMMUNALKREDITVERBOTS DER SPARKASSEN]

Die Sitzung findet unter Leitung des Herrn Min[isterial]Dir[ektors] Heintze statt.

Zunächst hält Min. Rat Sperl ein kurzes Referat über das Problem des Kommunalkreditverbots der Sparkassen und Girozentralen. Wie die letzte Sitzung vom 6. September 1934² gezeigt habe, bestände bei allen Ressorts Übereinstimmung darin, daß das Kommunalkreditverbot hinsichtlich der Sparkassen und Girokassen voll aufrechterhalten werden müßte. Dagegen könne man wohl bei den Girozentralen und Landesbanken, soweit sie sich in guter Vermögensverfassung befinden, einige Ausnahmen zulassen. Das Reichswirtschaftsministerium habe daher bestimmte Kontingente für die Kredithergabe der Girozentralen an die Kommunen vorgesehen. Diese Kontingente sollen den beteiligten Stellen in einem Geheimerlaß mitgeteilt werden. Was das Ausmaß anbelangt, so werde man sehr vorsichtig vorgehen müssen. Die Sparkassen und Girozentralen müßten heute ihre finanzielle Kraft in erster Linie in den Dienst der Reichsanleihezeichnung stellen³. Aus diesem Grunde sei zu befürchten, daß die Girozentralen in der nächsten Zeit etwas angespannt sein würden. Darauf müsse bei der Bemessung der Kontingente Rücksicht genommen werden. Das Reichsfinanzministerium habe allerdings die Ansicht vertreten, daß man vom rein rechtlichen Standpunkt zu diesem Zweck eine Aufhebung des Kommunalkreditverbots vornehmen müsse.

Min. Rat⁴ Bayrhoffer (Reichsfin[anz]Min.) bemerkt, daß die Anregung des Reichsfinanzministeriums lediglich auf formal-juristischen Gründen beruhe. Wenn das Reichswirtschaftsministerium es für richtig halte, ohne Änderung des Gesetzes von dem Kommunalkreditverbot in bestimmten Fällen Abstand zu nehmen, so wolle das Reichsfinanzministerium seine Bedenken gern zurückstellen.

Oberreg[ierungs]Rat Prause äußert, daß Herr Staatssekretär Reinhardt schon seit längerer Zeit darum gebeten habe, die Schranke des Kommunalkreditverbots fallenzulassen. In manchen Fällen wie bei der Finanzierung von Garnisonsanlagen seien Gründe gegeben, denen man die Berechtigung nicht absprechen könne. Der heute bestehende Zwang, daß die Sparkassen ihre Gelder den Banken geben, führe zur Verteuerung des Kommunalkredits. Der Wunsch des Herrn Staatssekretärs gehe dahin, die Zügel allmählich etwas lockerer zu lassen; allerdings müsse darauf geachtet werden, daß die Kommunalkreditgewährung von den Gemeinden nicht ausgebeutet würde.

¹ Ungezeichnet. Absätze vor jedem neuen Sprecher vom Bearbeiter eingefügt. Anwesenheitsliste liegt nicht an; Teilnehmer aus der Niederschrift erschlossen.

² Dok. Nr. 10. Dort auch nähere Angaben zur verhandelten Problematik.

³ Ebd. Anm. 13.

⁴ Hier und im folgenden fälschlich: „Min. Dir.“

Min. Rat *Sperl* äußert hierzu, daß die Aufrechterhaltung des Kommunalkreditverbots nicht nur im Interesse der Sparkassen, sondern auch noch aus anderen Gründen erforderlich sei. So sei das Kommunalkreditverbot ein Essentiale der Kredite der Reichsbank an die Sparkassenorganisation. Die Akzepte der Sparkassen und Girozentralen betrügen heute noch etwa 200 Mill. RM. Insgesamt habe die Reichsbank eine Rediskontzusage gegenüber der Sparkassenorganisation in Höhe von etwa 400 Mill. RM laufen. Die Sparkassen hätten auch noch andere wichtige Aufgaben. Kürzlich sei erst beschlossen worden, das Hypothekenkontingent von 40 auf 50% zu erhöhen. Die Zeit für eine Aufhebung des Kommunalkreditverbots sei noch nicht gekommen.

Reg. Rat *Fuchs* (Reichsinnenministerium) bemerkt, daß auch vom Standpunkt seines Ministeriums aus eine zu starke Lockerung des Kommunalkreditverbots nicht angebracht sei. Die Gemeinden seien an sich schon geneigt, den Kredit der Sparkassen stark in Anspruch zu nehmen. Wenn man das Kommunalkreditverbot für die Sparkassen stärker lockern würde, so würden sehr bald große Posten eingefrorener Kommunalkredite entstehen. Immerhin sei die Finanzierung der vorgesehenen Garnisonbauten derart dringlich, daß unbedingt Mittel und Wege gefunden werden müßten.

R[eichs]b[ank]Dir. Dr. *Nordhoff* äußert, das Reichsbankdirektorium habe sich in der Krise von 1931 zu der weitgehenden Kredithilfe für die Sparkassenorganisation nur unter der Bedingung bereit gefunden, daß die Reichsregierung eine Verordnung über das Verbot der Kommunalkreditgewährung erläßt und diese Verordnung aufrechterhält, bis die Akzepte der Sparkassen und Girozentralen abgebaut sind und sich das Reichsbankdirektorium mit der Aufhebung einverstanden erklärt hat. Bei der immer noch bestehenden hohen Rediskontzusage der Reichsbank sei der Zeitpunkt für die Aufhebung des Kommunalkreditverbots noch nicht gekommen. Daneben beständen auch noch andere Gründe. Die Kommunalfinanzen könnten leicht eine katastrophale Entwicklung nehmen, wenn man den Kommunen in ungehemmter Weise den Zugriff zu den Sparkassengeldern öffnen würde⁵. Die Reichsbank sei bisher noch nicht informiert worden, daß man eine Lockerung für die Girozentralen durch Einführung von Kontingenten vorhabe. Hierüber seien Erörterungen anscheinend schon im November geführt worden. An sich halte die Reichsbank den Weg, den das Reichswirtschaftsministerium einschlagen wolle, für möglich. Das Reichsbankdirektorium würde es aber dankbar begrüßen, wenn es erfahren könnte, um welche Größenordnung es sich dabei handle, zumal die Girozentralen über die Rediskontzusage der Akzeptkredite⁶ hinaus auch sonst noch Kredite der Reichsbank in Anspruch nehmen.

Min. Dirig. *Steffens* (Reichswehrministerium) führt aus, daß die unmittelbaren Kosten, welche die Gemeinden nach den Verträgen zur Finanzierung der Kanalanlagen, Straßenbauten, Exerzierplätze usw. übernehmen müßten, ungefähr 12 Mill. RM jährlich betragen, also ein Betrag, der durchaus nicht übermäßig hoch sei. Die Aufbringung dieser Mittel bei der Errichtung von Garnisonen durch die Gemeinden sei außerordentlich dringend und lebenswichtig; bisher hätten sich die Gemeinden nur einen Teil des Bedarfs in irgendeiner Form verschaffen können. Das Wehrministerium sei sehr dankbar, wenn hier die Girozentralen zur Finanzierung eingeschaltet werden könnten.

Reg. Rat *Fuchs* bemerkt hierzu, daß nach seiner Ansicht die Kosten auf viel höher als jährlich 12 Mill. zu veranschlagen seien. Man müsse wohl mit mindestens 30 Mill. RM rechnen, denn zu den unmittelbar entstehenden Kosten kämen noch weitere mittelbare Kosten in Form der Finanzierung von Wohnungsbauten und dergl.

Min. Rat *Sperl* bemerkt zu den Ausführungen von Rb. Dir. Dr. *Nordhoff*, daß die Einführung von Kontingenten für die Kommunalkreditgewährung der Girozentralen aufgrund der Besprechung vom

⁵ Zur allgemeinen Finanzlage der dt. Gemeinden vgl. Dok. Nr. 139.

⁶ Stützungskredite der Akzept- und Garantiebank an die Privatbanken und die Sparkassen gegen Hereinnahme von Wechseln, für welche die RBK die Rediskontierung übernahm. Die „Akzept- und Garantiebank AG“ war während der Bankenkrise im Juli 1931 mit Beteiligung des Reichs gegründet worden, um die Auszahlungsfähigkeit der Bankinstitute durch Begebung reichsbankfähiger Akzepte möglichst schnell wiederherzustellen; s. K. E. BORN, Die dt. Bankenkrise 1931. Finanzen und Politik, München 1967, S. 116–119.

September v. Js. vorgesehen sei. Der Herr Reichsbankpräsident⁷ habe von dieser Anregung zustimmend Kenntnis genommen. Wenn das Reichsbankdirektorium nicht unterrichtet worden sei, so sei dieser Fehler wohl durch die büromäßige Behandlung entstanden.

Rb. Dir. Dr. *Nordhoff* betont hierzu, daß die Reichsbank mit der Einräumung von Kontingenten vorbehaltlich der Größenordnung einverstanden sei.

Sperl führt weiter aus, daß nur eine beschränkte Zahl von Girozentralen und Landesbanken in Frage komme. Die Girozentralen in Ostpreußen, Oberschlesien, Niederschlesien, der Rheinprovinz, Westfalen, Hannover und andere müßten ausscheiden. Außerdem kämen nur Kredite an zahlungsfähige Kommunen in Betracht. Der Bayerische Minister des Innern⁸ habe den Kreditbedarf der Gemeinden für unmittelbare Zwecke der Garnisonerrichtung für Bayern auf 2,2 Mill. RM geschätzt⁹. Daneben komme für Bayern noch ein mittelbarer Bedarf für Wohnungsbauten und sonstige Anlagen von ca. 9,4 Mill. RM in Frage. Der von Herrn Fuchs genannte Betrag von insgesamt 30 Mill. RM sei bestimmt nicht zu niedrig gegriffen. Außerdem sei noch zu bedenken, daß die Kommunen langfristige Kredite benötigen, was die Finanzierung noch erschwere.

Fuchs schlägt vor, man solle die Gelder der Girozentralen über ein Zentralinstitut, vielleicht die Bau- und Bodenbank, leiten, dann könne die Finanzierung zentral im Benehmen mit dem Reichswehrministerium erfolgen. Vielleicht könnte man auch die Reichsbankanstalten in die Finanzierung einschalten.

Rb. Dir. Dr. *Nordhoff* bemerkt hierzu, daß verfügbare Gelder wahrscheinlich nur in geringem Ausmaße vorhanden seien. Die Finanzierung könne daher leicht darauf hinauslaufen, daß die Girozentralen Akzepte ausstellen und die Reichsbank der eigentliche Finanzierungsträger würde. Die Reichsbank sei daher daran interessiert, daß diese Kreditgewährung nicht übermäßig anwachse. Vielleicht könne man die Entscheidung von Fall zu Fall treffen ohne Einräumung von Kontingenten. Vielleicht könne man auch die Anträge beim Reichswirtschaftsministerium zusammenlaufen lassen. *Sperl* äußert, daß eine Finanzierung auf dem Akzeptwege keinesfalls in Frage komme. Der Akzeptkredit müsse unbedingt ausgeschaltet werden, darauf müßten die Girozentralen von vornherein hingewiesen werden. Das Wirtschaftsministerium habe daran gedacht, zunächst einen Betrag von 10 oder 15 Mill. RM auf die einzelnen Girozentralen, die genügend beweglich sind, umzulegen. Bei weitergehenden Anträgen müsse eine genaue Kontrolle erfolgen. Das Wirtschaftsministerium würde dankbar sein, wenn es durch die Reichsbank bei der Festsetzung der Kontingente unterstützt würde. Herrn Fuchs müsse er erwidern, daß man mit der zentralen Ausleihung von Geldern schlechte Erfahrungen gemacht habe. Die Bedingungen würden dadurch verteuert. Schon heute gelangten die Gelder von den Sparkassen über die Girozentralen und die Deutsche Girozentrale vielfach zu verhältnismäßig teuren Zinssätzen in die Wirtschaft.

Min. Dir. *Heintze* betont, man könne den Girozentralen auch nicht zumuten, die in ihrem Bezirk aufkommenden Gelder anderen Gebieten zur Verfügung zu stellen und ihren eigenen Bezirk von Krediten zu entblößen.

Rb. Dir. Dr. *Nordhoff* bemerkt, daß man vor der Heranziehung der Girozentralen zunächst noch die sonstigen Kreditmöglichkeiten für die Gemeinden ausschöpfen solle.

Min. Dirig. *Steffens* äußert hierzu, daß die Erschließung privater Geldquellen meistens an dem Zinsfuß scheitere. Kredite mit einem Zinsfuß von über 5½% seien bisher vom Finanzministerium abgelehnt worden.

Min. Rat *Bayrhoffer* macht noch darauf aufmerksam, daß eine Reichsgarantie für die Verzinsung der in Aussicht genommenen Kommunalkredite nicht in Frage kommen könne. Sonst würde es dazu kommen, daß das Reich durch Zahlung der Zins- und Tilgungsquoten allmählich Eigentümer der zu errichtenden Anlagen würde.

⁷ Schacht.

⁸ Adolf Wagner.

⁹ Nicht ermittelt; vgl. aber Dok. Nr. 10 Anm. 12.

Sodann wird die Frage der *Kreditgewährung der Sparkassen und Girozentralen an kommunale Gas- und Elektrizitätswerke* behandelt. Min. Rat *Sperl* äußert hierzu, daß sich mit dieser Finanzierung bisher schon viele Girozentralen, vor allem die Sächsische Girozentrale, befaßt hätten. Das Reichswirtschaftsministerium teile bei diesen Krediten die Bedenken, die von der Reichsbank geäußert seien. Im übrigen handele es sich in diesen Fällen um Finanzierungen, die von den privaten Banken gern übernommen würden. Die Sparkassenorganisation sei neben der Heranziehung zur Arbeitsbeschaffungsfinanzierung durch die Reichsanleihezeichnung, die Finanzierung des ostpreußischen Wohnungsbauprogramms und die jetzt vorgesehenen Kontingente der einzelnen Girozentralen für kommunale Kredite bereits genügend in Anspruch genommen. Man müsse der Reichsbank darin Recht geben, daß die Kommunen die Möglichkeit der Kreditaufnahme über Versorgungsbetriebe leicht dazu benutzen könnten, um für sich selbst Kredite hereinzuholen. Die Erfahrungen der Beratungsstelle aus früheren Jahren seien hierfür der beste Beweis.

Rb. Dir. Dr. *Nordhoff* bemerkt, daß man bei einer Lockerung des Kommunalkreditverbots zum Zwecke der Finanzierung von Teilzahlungsgeschäften der Gas- und Elektrizitätswerke den Kommunen den Weg zeigen würde, wie sie sich selbst Kredite verschaffen könnten. Bisher seien die Teilzahlungsgeschäfte doch auch hinreichend finanziert worden, weshalb wolle man hier neue Mittel einsetzen.

Die anwesenden Herren kamen übereinstimmend zu der Ansicht, daß eine Lockerung des kommunalen Kreditverbots zugunsten derartiger Zwecke nicht dringlich sei und daher zurückgestellt werden müsse¹⁰.

¹⁰ Das RWiM und die RBk hielten in der Folge unbeschadet einer teilweisen Lockerung in Einzelfällen prinzipiell am Kommunalkreditverbot fest. Eine Aufzeichnung der RBk vom 8.1. 36 (R 2501/6517, Bl. 65–71) argumentierte: „Der hohe Finanzbedarf des Reiches erfordert die Zusammenfassung und möglichst restlose Verwendung der aufkommenden Spargelder für die Durchführung des Wehrprogrammes und der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Die finanzielle Lage der Sparkassen ist nach einer vom dem Sparkassenverband kürzlich eingereichten Denkschrift zudem nicht derart, daß nennenswerte Beträge ohne schwere volkswirtschaftlich Schäden dem kommunalen Sektor zur Verfügung gestellt werden könnten.“ Von den 500 Mio RM Reichsanleihe, die im August 1935 zur Zeichnung durch die Sparkassen aufgelegt seien, hätten bis Anfang 1936 erst 350 Mio RM untergebracht werden können. Diese ablehnende Haltung wurde auf einer Ressortbesprechung im RWiM am 10.1. 36 übereinstimmend gebilligt; R 2501/6517, Bl. 72–78. Erst das *Gesetz über den Kommunalkredit der Spar- und Girokassen und der kommunalen Kreditanstalten* vom 7. 6. 39 (RGBl. I S. 986) ließ das Kreditverbot unter Hinweis auf „die erhöhten Aufgaben der gemeindlichen Versorgungsbetriebe und ähnlicher gemeindlicher Unternehmungen auf dem Gebiete des Vierjahresplans“ (Begründung) unter bestimmten Kautelen fallen, überließ aber die Gewährung langfristiger Darlehen „im Interesse einer zentralen Kapitallenkung“ ausschließlich den Girozentralen und Landesbanken. Durch die *VO über den Kommunalkredit der Sparkassen* vom 24. 4. 41 (RGBl. I S. 223) erhielten dann auch die örtlichen Sparkassen das Recht, „für lebenswichtige, im allgemeinen öffentlichen Interesse liegende Zwecke“ längerfristige Kredite nach Maßgabe näherer Richtlinien des RWiM zu gewähren.

Zitierhinweis

Nr. 90 Ressortbesprechung im Reichswirtschaftsministerium vom 6. Februar 1935, vormittags in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d090>